

מסורת הש"ס

^[א] [פסחים כא. מיר גג. חולין קלג. ט יבמות קג. א ט"ז שזר. ד] ונחזק ל: גא. א. ט [ט"ז ר' שמעאל]. א [ט"ז ור"ה]. א [ט"ז ר"ח].



הגהות הב"ח

^[א] גמ' מן הס דא"ל כג':



גליון הש"ס

גמ' וא"ל אפסדתי בווריי. עיין כהנא"ש פ"ג ד"מ ס' כח: שם אדעתא דאריה. עיין ב"ב דף קלח ע"א מוס' ד"ה כאן בנזוח:



רבינו חננאל

פירוש הכרעה כגון ב' חכמים חולקין ובא... כדברי המכריע. אבל אם הוא הבא להכריע קטן מהן, כגון ר' י... הגז, ומכאננו שהוא ר' יוסי תלמיד [ר' עקיבא, ור' עקיבא תלמידן] ר' אליעזר, ור' אליעזר תלמ... זכאי תלמיד הלל, וזו אינה חלוקת הלל ע... אלא ... הלל. ור' ישמעאל משום ר' יוסי אבוי יבא להם שלשים, לפיכך ... ופירש שם אמר ר' יוחנן מפי שמעיה [אמרן], מפי חגי זכריה ומלאכי ... הגז. ואם אמר לו אציל את שלך ותן לי דמי שלי חייב ליתן לו, וא... אני כך, כדנתנא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מע... אין לו אלא שכרו, ודחינן לה משום דלא הפסידו כלום. . ולא... דינר בשכרן] והעבירי נותן לו שכרו משלם. וא... הרגים ובוא והעבירי ואותן לך דיני חייב לי... ואפסדתו. כך זה אמר לו אמרת לי ש... שטף נהר חמורו וחמורו חבירו. וטוגין דשמעתין, אילו הפסיד את שלו בידים להציל ממון חבירו ... בסתמא אם [לא התנה עמו אין לו אלא שכרו. ואם פירש והתנה עמו, אפי' אפסדיא דממילא ... נותן לו דמי כולו [נאשן] פירש, וכל שכן אי הפסיד בידים. ... להציל של חבירו ועלה שלו ממאילו מהו, מי אמרין ... בב' ספרא ... קדים רב ספרא [נזכר] ביה בחמריה ... הוא ... מה מפקין מיניה. מתני'. שטף נהר חמורו וחמורו חבירו. פרי"ח זצ"ל סוגין דשמעתין, אילו הפסיד את שלו בידים להציל ממון חבירו, בסתמא אם לא התנה עמו אין לו אלא שכרו. ואם פירש והתנה עמו אפילו אפסדיא דממילא נותן לו דמי כולו כאשר פירש וכל שכן אם הפסיד בידים. לא שנו אלא שלא שרקו אבל שרקו אסור. פי' (עפרו) [עברו]. תשפך הבל. פי' לאלתר. אמרו לו אין הכיעה שלישיית מברעת. הכרע,

כגון שני חכמים חולקין ובא בן זוגם שהוא שקול כדברי המכריע. אבל אם הוא הבא להכריע קטן מהן, כגון ר' י... הגז, ומכאננו שהוא ר' יוסי תלמיד [ר' עקיבא, ור' עקיבא תלמידן] ר' אליעזר, ור' אליעזר תלמ... זכאי תלמיד הלל, וזו אינה חלוקת הלל ע... אלא ... הלל. ור' ישמעאל משום ר' יוסי אבוי יבא להם שלשים, לפיכך ... ופירש שם אמר ר' יוחנן מפי שמעיה [אמרן], מפי חגי זכריה ומלאכי ... הגז. ואם אמר לו אציל את שלך ותן לי דמי שלי חייב ליתן לו, וא... אני כך, כדנתנא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מע... אין לו אלא שכרו, ודחינן לה משום דלא הפסידו כלום. . ולא... דינר בשכרן] והעבירי נותן לו שכרו משלם. וא... הרגים ובוא והעבירי ואותן לך דיני חייב לי... ואפסדתו. כך זה אמר לו אמרת לי ש... שטף נהר חמורו וחמורו חבירו. וטוגין דשמעתין, אילו הפסיד את שלו בידים להציל ממון חבירו, בסתמא אם לא התנה עמו אין לו אלא שכרו. ואם פירש והתנה עמו אפילו אפסדיא דממילא נותן לו דמי כולו כאשר פירש וכל שכן אם הפסיד בידים. לא שנו אלא שלא שרקו אבל שרקו אסור. פי' (עפרו) [עברו]. תשפך הבל. פי' לאלתר. אמרו לו אין הכיעה שלישיית מברעת. הכרע, כגון שני חכמים חולקין ובא בן זוגם שהוא שקול

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

תשפך הכל כולה ציחד: **צדה** **תשפך הכל** דלדממטי ליה לגו ציתא אחי ציה לידי תקלה: **אין הכרעה שלשים מכרעם**. טעם עלמך אתה אומר ולא כדברי אחד מהן ששניהם לא הזכירו צית וצדה והיכי דמי הכרעה כגון אי הוה תני צ"ש צין נטמאת צצית צין צדה תשפך הכל וצ"ה

אומרים צין צצית וצין צדה תעשה זילוף ^אר"ש אומר נטמא צדה תשפך הכל צצית תעשה זילוף דטעמא דמרווייהו קמכרע והוו לכו לגצי צית תרי ולגצי שדה תרי והלכתא כתרי שאין עומדין דברי יחיד במקום שנים לאחר רצים להטות כמיצ (שמות כג) כי הוא דקולי מטלניות דצמה מדליקין (שנת דף כט). אבל הכא דליניה לא גלו דעמיהו דליהו שום מידי חילוק צין צית לשדה טעמא דנפשיה קאמר: **מעצרת**. ספינה רחצה שעוצרים צה רוחצ הנהר: **דאפסדתן נוורי נוזוא**. והיינו צשכרו דקתני טול דינר צשכר שאתא מפסיד כאן ומעצירי נותן לו אותו סכר משלם ומתני' נמי הרי הפסידו **ניכר: דצידיס קא פסיד**. שופך את יינו צדיס צשצילו: **ירד לפליל**. ע"מ שיתן לו דמי שלו: **ועלה שלו מאילו מהו**. מי אמרין מעיקרא דאפקריה כאצוד דמי ומחייב לו היאך לשלומי והדר וכה ציה מריה מהפקריה אן דלמא כיון דסליק סליק: **מן שמיא רחימו עליה**. ויהיב ליה דמי כאילו **מת: לוינהו**. נתחצר עמסה ארי והיה משמר דהמומיהם מחיות וליסטים: **קדים רצ ספרא**. קודם שחזיק צהן אחר שהרי הפקר היה: **לנווחא דימלתא**. שלא יהא ערעור דצצר: דורמסקינן

דרב ספרא שדר ליה חמרא ולא אכליה קדים רב ספרא וזכה ביה א"ל **רב אחא מדיפתי לרבינא למה ליה למיזכי ביה נהי דכי אפקריה** * **אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכ"ע** לא אפקריה א"ל **רב ספרא לרווחא דמילתא** הוא דעבר בעא מיניה רב מרבי ירד להציל ולא הציל מהו **אמר לו** ^אוּו שאילה **האין** לו אלא שכרו איתיביה והשוכר את הפועל להביא

לגזר ועושה פסח וצראשית הגז (חולין דף קלג). גצי ראשית הגז אין נוהג אלא בצמרוצה וכמה מרוצה צ"ש אומרים שמים צ"ה אומרים חמש ורבי ישמעאל אומר ארצעה וקרי גמי התם (דף קלג). לרבי ישמעאל הכרעה שלישית ואותה הכרעה אין חשוכה אפילו כדהכא ודמיר צצתי סצירה ליה למכריע פלגא כמר ופלגא כמר אכל התם לא ס"ל לא כמר ולא כמר והא דפריך בכל הני והא הכרעה שלישית אין הכרעה ה"מ למיפדך כהרעת תלמיד הוא ואין הלכה כהרעת תלמיד אבל עדיפא קפריך דלאו הכרעה היא כלל ואורי"י הא דתניא ציציד מצרכין (נכרות דף מג.) צ"ש מצרך על השמן וחכ"כ על ההדס וצ"ה אומרים מצרך על ההדס מחילה וקאמר רשב"ג אני אכריע שמן זכיננו לריחו ולסוכתו הדס לא זכיננו אלא לריחו הלכך שמן עדיף וקאמר רבי יוחנן בגמרא הלכה כדברי המכריע לא שייכא ההיא הכרעה לשאר הכרעות שהצאתי דלא סצירה ליה פלגא כמר ופלגא כמר אלא דמפרש טעמא דחד מינייהו וס"ל כוותיה לגמרי וכן בכל מקום שאם תנא אחד יסבור כתנא אחר לא יקרא צכך מכריע תדע מדליתרידך ר' יוחנן עלה למימר הלכה כדברי המכריע אע"ג דאיהו גופיה כבר אמר צכירה (שבת דף לט:) כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע ש"מ דודאי לא שייכא לההיא הכרעה דצבת ודהכא ולא קרי ליה הכרעה אלא מפני שהכריע דברי צ"ש על דברי צ"ה וי"ר^אר"ת פי' הכרעה שלישית דור שלישית כלומר תלמיד אתה ואין זו הכרעה כדאמר ר"ע תלמיד הוה והי"נ הוה מ"ל דור שני דהיינו גמי תלמיד אלא כך היה המעשה וצנזיר (דף גג.) דקרי ליה הגמרא לצ"ד של אחרים הכרעה שלישית לישנא דךן צרייחא דהכא נקט וא"ת צפ"ק דפסחים (דף יג.) גצי ר' מאיר אומר אוכלין כל חמש רבי יהודה אומר אוכלים כל כו' ר"ג אומר חולין אוכלין כל ארבע ותרומה כל חמש וקאמר בגמרא ר"ג לאו מכריע הוא דטעמא דנפשיה קאמר ולפי' הק' ניחא אלא לפי' ^אר"ת אמאי לא מכריע הוא והא לאו תלמיד הוא וי"ל דלאו מכריע הוא דלא עלייהו קאי שלפניהם היה ופי"ה נראה לר"י עיקר וי"מ הכא טעמא דתשפך משום דריחא מילתא היא ואסור לזף משום דהוי כשתיה ולא משום חשש תקלה ואין נראה דא"כ לא הוי רבי ישמעאל מכריע אלא טעמא דנפשיה קאמר דקמאי לא אפילגי צמיחש לתקלה ואין להקשות לפי' זה לאצי דאית ליה (ע"ז דף ס.) גצי צת תיהא ריחא מילתא היא לימא דאמר כר"מ אמאי לא מיייתי גמי התם אפלוגתא דאצי ורצא פלוגתא דצ"ש וצ"ה דהכא איכא למימר דאצי א"ש כצ"ה ומודו צה דריחא מילתא היא ליחשב הנהא והתם לענין איסור הנהא יין נסך איירי ודוקא לענין תרומה טמאה הכא המותרת צנהאא ריחא לאו מילתא ריחא לאו מילתא ריחא דאצי ואע"ג דמיייתי התם ההיא דתנור שהסקין צכמון של תרומה וההיא דהרודה פת חמה והניחה ע"פ צמית של יין של תרומה התם ודאי אי ריחא מילתא ואסור צהנהא יש לנו כמו כן לאסור הפת לאכול לזרים שנקלט מן הכמון או היין של תרומה אבל ריחא לחודיה כגון צת תיהא וחילוף לא הוי כשתיה ומותר צתרומה: [וע' מוס' ע"ז סו: ד"ה אמר רבא:] **אדעתא דאריה אפקריה** בו'. לא דמי להא דאמר צאלו מציאות (ב"מ ד' כד.) המזיל מן הארי ומן הדוב כו' הרי הוא שלו מפני שהצעלים מתייאשים מהן דהתם ודאי שהארי צא לטרוף דממשמע המזיל מן הארי מתייאש לגמרי אבל הכא הארי היה עמסה והיה מלוה אותם לשמור צהמומיהם מחיות וליסטים רק שהיו נותנים לו לאכול חמור צכל לילה ואפשר שפעמים היה שצע ולא אכיל הלכך אין מפקיר אלא אדעתא דאכיל ליה אריה והא לא אכיל ליה: להציא

בבא קמא פרק עשירי בבא קמא קמז.

קמז.

לעשות זילוף אחר שימיישן מעט ועוד יש מתוך דשאני התם דצההיא גזירה ליכא הפסד כהן דכי היכי דהוא תרומה מעיקרא הי"נ הויה אחר שזרעה ולכן לכ"ע חיישינן לתקלה אצל הכא דאיכא הפסד לגמרי שתשפך הכל איכא מאן דלא חייש לתקלה ולפי' זה קשה דקאמר צפרק כל

שעה (פסחים דף לג: ושם) מדליקין צפת וצשמן של תרומה שנטמאה ואמר אצי עלה משמיה דרבי ילחק צר מרתא אמר רצ הונא לא שנו אלא פת אבל חיטין לא שמה יצא צהן לידי תקלה ורבי יוחנן אמר אפי' חיטין ומוקמינן לה צשליקתא ומאיסתא מכלל דרצ הונא אפילו צשליקתא ומאיסתא לא הוה שרי אלמא משום תקלה מפסדי ליה לכהן לגמרי וי"ל דלא פליגי דרצ הונא לא איירי צשליקתא ואיהו נמי שרי צענין זה והשתא ליכא פסידא כיון דיכול לשלקו ולמאסו ולהחזיק צהן:

הכרעה שלישית. נראה לר"י עיקר כפ"ה דדעת ג' הוא דתנאי קמאי לא גילו דעתם שיש שום חילוק צין צית לשדה אבל הוא דקולי מטלניות דצמה מדליקין (שבת דף כט. ושם ד"ה צין) הויה הכרעה דרבי אליעזר קאמר צין מן המוכן אומר צין מן המוכן כו' טהור ר"ע אומר מן המוכן טמא שלא מן המוכן טהור וצכירה (שם דף לט:) צהדיא חשיב ליה הכרעה אי לאו משום דר"ע תלמיד הוה ועוד דלדר ציה ר"ע לגצי רבי יהושע וההיא דהתם לא ישתטף גופו צין צחמין צין צלזון חשיצא הכרעה דתנאי קמאי גילו דעתם דשייך לפלוגי צין צחמין לצון אבל הך דשמעתין לא גילו דעתם חשיב ליה הכרעה שלישית וכן צנזיר פ' כ"ג (דף גג. ושם ד"ה צ"ד) גצי ר"א אומר [וקייטין] הראשונים [מקטלן] הין] אומרים חצי קצ עצמות כו' התם גמי קרי ליה הכרעה שלישית דתנאי קמאי לא גילו דעתם דשייך לפלוגי צין תרומה לקדשים

לגזר ועושה פסח וצראשית הגז (חולין דף קלג). גצי ראשית הגז אין נוהג אלא בצמרוצה וכמה מרוצה צ"ש אומרים שמים צ"ה אומרים חמש ורבי ישמעאל אומר ארצעה וקרי גמי התם (דף קלג). לרבי ישמעאל הכרעה שלישית ואותה הכרעה אין חשוכה אפילו כדהכא ודמיר צצתי סצירה ליה למכריע פלגא כמר ופלגא כמר אכל התם לא ס"ל לא כמר ולא כמר והא דפריך בכל הני והא הכרעה שלישית אין הכרעה ה"מ למיפדך כהרעת תלמיד הוא ואין הלכה כהרעת תלמיד אבל עדיפא קפריך דלאו הכרעה היא כלל ואורי"י הא דתניא ציציד מצרכין (נכרות דף מג.) צ"ש מצרך על השמן וחכ"כ על ההדס מחילה וקאמר רשב"ג אני אכריע שמן זכיננו לריחו ולסוכתו הדס לא זכיננו אלא לריחו הלכך שמן עדיף וקאמר רבי יוחנן בגמרא הלכה כדברי המכריע לא שייכא ההיא הכרעה לשאר הכרעות שהצאתי דלא סצירה ליה פלגא כמר ופלגא כמר אלא דמפרש טעמא דחד מינייהו וס"ל כוותיה לגמרי וכן בכל מקום שאם תנא אחד יסבור כתנא אחר לא יקרא צכך מכריע תדע מדליתרידך ר' יוחנן עלה למימר הלכה כדברי המכריע אע"ג דאיהו גופיה כבר אמר צכירה (שבת דף לט:) כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע ש"מ דודאי לא שייכא לההיא הכרעה דצבת ודהכא ולא קרי ליה הכרעה אלא מפני שהכריע דברי צ"ש על דברי צ"ה וי"ר^אר"ת פי' הכרעה שלישית דור שלישית כלומר תלמיד אתה ואין זו הכרעה כדאמר ר"ע תלמיד הוה והי"נ הוה מ"ל דור שני דהיינו גמי תלמיד אלא כך היה המעשה וצנזיר (דף גג.) דקרי ליה הגמרא לצ"ד של אחרים הכרעה שלישית לישנא דךן צרייחא דהכא נקט וא"ת צפ"ק דפסחים (דף יג.) גצי ר' מאיר אומר אוכלין כל חמש רבי יהודה אומר אוכלים כל כו' ר"ג אומר חולין אוכלין כל ארבע ותרומה כל חמש וקאמר בגמרא ר"ג לאו מכריע הוא דטעמא דנפשיה קאמר ולפי' הק' ניחא אלא לפי' ^אר"ת אמאי לא מכריע הוא והא לאו תלמיד הוא וי"ל דלאו מכריע הוא דלא עלייהו קאי שלפניהם היה ופי"ה נראה לר"י עיקר וי"מ הכא טעמא דתשפך משום דריחא מילתא היא ואסור לזף משום דהוי כשתיה ולא משום חשש תקלה ואין נראה דא"כ לא הוי רבי ישמעאל מכריע אלא טעמא דנפשיה קאמר דקמאי לא אפילגי צמיחש לתקלה ואין להקשות לפי' זה לאצי דאית ליה (ע"ז דף ס.) גצי צת תיהא ריחא מילתא היא לימא דאמר כר"מ אמאי לא מיייתי גמי התם אפלוגתא דאצי ורצא פלוגתא דצ"ש וצ"ה דהכא איכא למימר דאצי א"ש כצ"ה ומודו צה דריחא מילתא היא ליחשב הנהא והתם לענין איסור הנהא יין נסך איירי ודוקא לענין תרומה טמאה הכא המותרת צנהאא ריחא לאו מילתא ריחא לאו מילתא ריחא דאצי ואע"ג דמיייתי התם ההיא דתנור שהסקין צכמון של תרומה וההיא דהרודה פת חמה והניחה ע"פ צמית של יין של תרומה התם ודאי אי ריחא מילתא ואסור צהנהא יש לנו כמו כן לאסור הפת לאכול לזרים שנקלט מן הכמון או היין של תרומה אבל ריחא לחודיה כגון צת תיהא וחילוף לא הוי כשתיה ומותר צתרומה: [וע' מוס' ע"ז סו: ד"ה אמר רבא:] **אדעתא דאריה אפקריה** בו'. לא דמי להא דאמר צאלו מציאות (ב"מ ד' כד.) המזיל מן הארי ומן הדוב כו' הרי הוא שלו מפני שהצעלים מתייאשים מהן דהתם ודאי שהארי צא לטרוף דממשמע המזיל מן הארי מתייאש לגמרי אבל הכא הארי היה עמסה והיה מלוה אותם לשמור צהמומיהם מחיות וליסטים רק שהיו נותנים לו לאכול חמור צכל לילה ואפשר שפעמים היה שצע ולא אכיל הלכך אין מפקיר אלא אדעתא דאכיל ליה אריה והא לא אכיל ליה: להציא

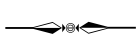
עין משפט נר מצוה

פח א מיי' פ"ב מהל' תרומות הל' יב:
פב ב מיי' פ"ב מהל' גולה וצכירה הל' ז סמג עשין עד טו"ש ח"מ ס' רסד סעי' ז:
צ ד מיי' שם הל' ג טו"ש"ע שם סעי' ג:
צא ה מיי' שם הל' ד טו"ש"ע שם סעי' ד:
צב ו מיי' פ"ט מהל' צכירות הל' ח ועיין בהשגות וצמ"מ סמג עשין פז טור ש"ע ח"מ ס' שלה סעי' ג:



מוסף רש"י

תשפך הכל. כלומר משפך יחד ולא לזף דילמא דלמוזף קלי קלי אפילו זו ציוס אחי למשתמיה (פסחים ב.) אמר ר' ישמעאל ב"ר יוסי. כמה שנים אחר צית הלל וצית שמאי היה (שם). ובשריה תשפך הבל. שאין ומליין צצדה והא לא אמרין שיצאנה צצית לזלפו, דלדעת אחי ציה לידי תקלה (שם). איכא דאמרי. לשהיה מועטת כי הא סגדה צצית לא חיישין, אלא צין תעשה זילוף כי (שם). אמרו לו. צני דורו, אין הכרעה שלישית מברעת. דעת שלישית הוא ו, צצית טמאי וצית הלל לא הזכירו צללות דעתם דצכיה חיישין לתקלה כלל. דאי הוו אמרו הכי צ"ש אומרים צין צצית צין צצדה תשפך הכל וצ"ה אומרים צין צצית צין צצדה תעשה זילוף ואמה צא להכריע ולומר צצית צצ"ה צצדה צצ"ש, הויה הכרעה, אבל השתא דלא חבירו צית וצדה טמאא אחרתא הוא ולא שטמאל (שם). וישמעאל בר חייש לתקלה, והיינו תנאי שם (כא.) דהכרע צלזון שם מאזינס הוי צצנים חולקין וצא שלשי ומכריע מהסקל כאחד מהן או בכל הדבר או בחליו כולם, ונפלוו סה (חורין קדו. ע"ש בראכות, ונזיר גג.) וזו שאילה. צנחומא, שאילה דגולה צאלת (נזחים ל.) יפה שאלת ואשקין עליה (שם צבצ).



רבינו חננאל (המושך) כמותם והכריע הלכה כדברי המכריע. אבל אם הוא הבא להכריע קטן מהן, כגון ר' ישמעאל בר ר' יוסי משום אבוי וכו', כפר"ח ז"ל. ירושלמי. הניח שלו להציל את של חבירו ועלה של חבירו ממאילו מהו דיימר ליה אלא הניח שלו להציל את של חבירו ועלה שלו מאליו אלא שניאשט א"ל נשמעיניה מן הרה שטף נהר חמורו והיה צווח ואומר לא נתיאשתי, ר"ל אמר כל זמן שצווח לא נתייאש, ר' יוחנן אמ' חזקה מיואש הוא.